

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1701/2531

นายสุเทพ บุญสัมพันธ์กิจ

โจทก์

นายนอม ธานีพงศ์ กับพวก

จำเลย

นายนอม ธานีพงศ์ กับพวก จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 108)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 58,425 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยของต้นเงิน 57,000 บาท ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง
(27 กรกฎาคม 2527) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 104,103)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันมาให้
พอกับหนี้ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้น
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น
ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันมาให้
พอกับนี้ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์จนเป็นที่พอใจของศาลชั้นต้น
ภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น
ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ